



Chief Corporate Affair Officer

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA DI GRUPPO n.87/COA

Del 26 maggio 2022

**"Linee guida e procedura per la gestione dello
Smart Working nel Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane"**



INDICE

SUMMARY	3
DISCIPLINA GENERALE E MODELLO ORGANIZZATIVO	4
MODALITÀ OPERATIVE	6
SITUAZIONI PARTICOLARI E CONCLUSIONI	16
RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI	17
ALLEGATO “RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI”	18

OGGETTO

Con la presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo vengono aggiornate le Linee guida e procedura per la gestione dello Smart Working del personale non dirigente nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane proponendo un rinnovato modello organizzativo di riferimento e nuove indicazioni gestionali per l'applicazione di tale strumento da parte delle Società del Gruppo.

AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITA' DI RECEPIMENTO

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane¹ direttamente e indirettamente controllate italiane

MODALITA' DI RECEPIMENTO

Il presente documento è immediatamente applicabile alle Società del Gruppo che sono tenute alla declinazione delle corrispondenti funzioni aziendali coinvolte nel processo, in relazione all'assetto organizzativo di Società, nell'allegato tecnico "Riferimenti Organizzativi".

Resta ferma la possibilità per le Società del Gruppo, laddove ritenuto necessario, nel rispetto delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società, di adottare proprie comunicazioni organizzative in materia, al fine di prevedere ulteriori regole ed autonomi presidi di controllo, anche in presenza di propri rischi di reato ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i., nel rispetto di quanto disciplinato nel presente documento.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia e indipendenza di ciascuna Società e, in particolare, del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Le Società del Gruppo FS non ricomprese nel campo di applicazione dell'accordo del 20 aprile 2018 e dell'accordo del 18 febbraio 2021, nell'ambito delle proprie peculiarità organizzative e produttive, potranno recepire al loro interno i contenuti delle presenti Linee Guida.

La presente CO/G aggiorna e sostituisce la CO/G n.31/DCRUO del 24 luglio 2019.

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società italiane controllate da FS S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile.

Lo Smart Working è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo indeterminato che si aggiunge alle modalità di lavoro tradizionali, caratterizzata da flessibilità sia rispetto ai tempi di lavoro² che ai luoghi nei quali la prestazione viene eseguita. Tale modalità di lavoro è caratterizzata da un rinnovato riconoscimento di autonomia dei propri collaboratori, basata sul rapporto fiduciario tra risorsa e Responsabile a fronte di una più incisiva focalizzazione sugli obiettivi\risultati.

Il ricorso allo Smart Working ha **carattere esclusivamente volontario** e può essere effettuato unicamente a fronte della sottoscrizione dell'Accordo Individuale tra Azienda e personale dipendente.

L'adesione allo Smart Working **non modifica la posizione del personale nell'organizzazione aziendale**, che rimane assegnato presso la propria struttura organizzativa e mantiene invariati l'inquadramento e il trattamento economico e normativo.

Nella modalità Smart Working, **la sede di lavoro formalmente assegnata rimane immutata** a tutti gli effetti di legge e di contratto.

Lo Smart Working, anche grazie all'impiego di strumenti informatici e telematici, permette lo svolgimento dell'attività lavorativa in orari non rigidamente definiti, al di fuori della sede aziendale assegnata al personale, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo *Orario di lavoro e compatibilità con istituti contrattuali e di legge* e nell'accordo individuale.

Il processo di Smart Working viene supportato attraverso **un sistema informatico dedicato** che garantisce la tracciabilità delle principali attività gestionali da porre in essere, dall'accettazione dell'Accordo individuale di Smart Working, ove sono riportate le regole di gestione e utilizzo dello strumento, fino alla pianificazione e monitoraggio.

Organizzazione del lavoro

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha adottato lo Smart Working applicandolo a Società, realtà organizzative e ruoli professionali per i quali le mansioni svolte dalla risorsa risultino compatibili con tale modalità di lavoro. Ciò comporta che la valutazione circa l'utilizzo di tale strumento sia in capo alle singole Società del Gruppo, le quali, in coerenza con la normativa di riferimento e con le presenti Linee Guida, ne definiscono autonomamente il perimetro organizzativo di applicazione e verificano la compatibilità dei ruoli professionali e delle mansioni ricoperte rispetto allo svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working.

Pertanto, in tale ottica, il rinnovato modello dell'organizzazione del lavoro, adottato nel Gruppo FS, è basato **su un più incisivo ruolo del Responsabile e sulla maggiore sensibilizzazione degli Smart Worker** al raggiungimento degli obiettivi di business.

I fattori chiave per un efficace ed efficiente applicazione dello Smart Working sono:

- flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa;
- autonomia nell'organizzazione del lavoro;

² Fatti salvi i casi in cui l'effettuazione di lavoro notturno e lavoro festivo sia prevista dalla ordinaria articolazione del turno, la prestazione in smart working potrà essere svolta soltanto durante l'orario di lavoro diurno compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e nei giorni feriali

- rafforzamento del rapporto fiduciario tra Responsabile e Smart Worker;
- aumento della soddisfazione;
- miglioramento del digital mindset;
- miglioramento della qualità del lavoro;
- maggiore coinvolgimento nell'azienda anche rispetto agli obiettivi attesi;
- miglioramento work-life balance.

Considerata la natura della prestazione lavorativa resa nelle giornate di Smart Working, l'organizzazione della prestazione è rimessa allo Smart Worker stesso, che dovrà assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati con il proprio Responsabile, ferme restando le previsioni in materia di orario di lavoro del successivo paragrafo *Orario di lavoro e compatibilità con istituti contrattuali e di legge* e nell'accordo individuale.

Il ruolo del Responsabile nella gestione degli Smart Worker deve essere esercitato applicando il principio di diligenza del prestatore di lavoro e considerando la specifica modalità dello Smart Working, tenuto conto della maggiore autonomia operativa dello Smart Worker nel rispetto del reciproco vincolo fiduciario e del *diritto alla disconnessione*.

Il Responsabile, inoltre, dovrà organizzare il lavoro tra le risorse della propria Struttura Organizzativa, assicurando la prestazione in presenza, nella sede di lavoro formalmente assegnata, nelle modalità ed in coerenza con il soddisfacimento degli obiettivi di business e tenuto conto delle esigenze organizzative e produttive della Società, garantendo altresì l'effettuazione del numero minimo di giornate in Smart Working, come previste dall'Accordo del 18 febbraio 2021 (cfr. successivo paragrafo *Gestione della prestazione lavorativa in Smart Working e ruolo del Responsabile*).

Ruoli Coinvolti

- **Gestore Smart Working di Società** - Referente individuato dalle Società, nell'ambito della propria organizzazione, a cui è affidato il compito di interloquire con le strutture preposte, nonché con il Responsabile delle risorse al fine di definire il perimetro Smart Working. Coordina inoltre le attività afferenti al processo di Smart Working in coerenza con gli indirizzi e le linee guida in materia e svolge attività di monitoraggio all'interno della propria Società.
- **Gestore Smart Working di Gruppo FS** - La funzione di politiche di gestione di FS S.p.A. è responsabile del processo di Smart Working a livello di Gruppo, con compiti di definizione delle linee guida dello strumento di Smart Working, monitoraggio della normativa di riferimento e dell'utilizzo dello strumento a livello di Gruppo, nonché supporto ai gestori Smart Working di Società.
- **Responsabile delle risorse** - Il responsabile diretto dello Smart Worker.
- **Smart Worker** - Il personale che, a seguito di stipula dell'Accordo Individuale, sceglie volontariamente di svolgere la prestazione lavorativa anche in Smart Working.

Destinatari e requisiti di accesso

È possibile adibire allo Smart Working il personale dipendente con **rapporto di lavoro a tempo indeterminato**, a prescindere dall'anzianità aziendale e dalla tipologia contrattuale, il cui ruolo e le mansioni non risultino incompatibili con tale modalità svolgimento della prestazione lavorativa.

Definizione del “perimetro Smart Working”

Il Gestore Smart Working di Società definisce, in autonomia rispetto al Gestore Smart Working di Gruppo FS e d'intesa con i Responsabili delle diverse Strutture Organizzative societarie, il perimetro delle strutture organizzative e dei ruoli professionali/mansioni che, date le caratteristiche di lavoro, possono essere inclusi nel perimetro dello Smart Working, effettuando una specifica valutazione in relazione ai seguenti elementi:

- analisi delle esigenze tecniche, organizzative e produttive;
- compatibilità dei ruoli professionali rivestiti, mansioni svolte in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working.

Il Gestore Smart Working di Società potrà definire eventuali azioni correttive, d'intesa con i Responsabili delle Strutture Organizzative societarie, anche volte alla modifica e/o integrazione del perimetro stesso, in considerazione di evoluzioni/modifiche organizzative, ovvero diverse esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo, anche a seguito degli esiti del monitoraggio periodico, per prevenire eventuali criticità e coadiuvare l'azione gestionale del Responsabile verso le proprie risorse.

Modalità di accesso allo Smart Working

Il Gestore Smart Working di Società, una volta definito il perimetro di applicazione (Strutture Organizzative, ruoli professionali/mansioni/i), mediante le specifiche funzionalità disponibili nei sistemi informatici di Gruppo, avvia le attività necessarie per consentire la volontaria sottoscrizione dell'Accordo individuale da parte del personale, la cui attività lavorativa sia compatibile con la prestazione lavorativa in Smart Working.

In conformità alla normativa di riferimento, il Gestore Smart Working di Società dovrà dare priorità alle richieste di adesione allo Smart Working avanzate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero dal personale dipendente con figli disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale fornendo altresì opportuna e tempestiva informativa ai Responsabili delle risorse.

Dotazioni informatiche

Il Gruppo FS mette a disposizione all'avvio dell'attività professionale del personale le dotazioni informatiche necessarie in funzione della mansione svolta.

All'avvio dell'attività lavorativa in Smart Working il Gestore Smart Working di Società provvederà ad interfacciarsi con le competenti funzioni di sistemi informativi e di cyber security di Società/di Gruppo, al fine di **fornire agli Smart Worker i seguenti strumenti informatici, opportunamente configurati con i software necessari** (ad es Teams, Software Lync o Skype for Business, Office 365, VPN³, etc...), se non già posseduti:

- PC Portatile;
- Smartphone;
- tool per la connessione dati (router wi-fi portatile, SIM dati o SIM smartphone abilitata ai dati).

Tali dispositivi/strumenti, nel rispetto delle Policy di Gruppo in materia, saranno configurati in modo tale da garantire, per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità Smart Working, i medesimi livelli di sicurezza garantiti per l'attività svolta presso la sede aziendale. e la compatibilità con la eventuale connettività da rete domestica.

Nel caso in cui l'utenza telefonica sia "aperta" ovvero sia abilitata ad effettuare chiamate anche verso numeri non aziendali, lo Smart Worker dovrà autorizzare la Società di appartenenza ad addebitare nella propria busta paga eventuali costi connessi alla telefonia aziendale secondo quanto previsto dalle Policy di Gruppo e Societarie in materia.

Le modalità di accesso e disconnessione rispetto ai dispositivi e agli strumenti di lavoro assegnati allo Smart Worker, saranno le medesime previste nella sede di lavoro, secondo quanto previsto dalla policy di gruppo in materia di utilizzo corretto e sicuro delle risorse digitali: es. Teams, Lync o Skype for Business deve essere avviato all'accensione della postazione di lavoro; il blocco dello schermo deve essere attivato

³ In conformità a quanto previsto dalla Policy di gruppo in materia di utilizzo corretto e sicuro delle risorse digitali.

in caso di inattività superiore ai 15 minuti; sarà assicurata la possibilità di disconnessione (c.d. Log-off) nei casi previsti/disciplinati.

Lo Smart Worker è tenuto a:

- essere contattabile durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working nelle fasce che sono state concordate con il Responsabile, via mail, telefono o tramite Unified Communications (es. connessione via Teams, Lync o Skype for Business); a tal fine lo Smart Worker è tenuto ad inserire il numero del cellulare aziendale assegnato tra i dettagli di contatto della propria scheda profilo nello strumento “Cerca persone” sul portale Intranet we del Gruppo FS;
- utilizzare gli strumenti informatici assegnati in conformità alle Policy aziendali in materia e alle istruzioni ricevute;
- utilizzare gli strumenti informatici nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, evitando che gli stessi siano utilizzati da soggetti terzi con i quali lo stesso potrà entrare in contatto nello svolgimento delle attività in Smart Working;
- custodire gli strumenti informatici assegnati con cura e diligenza al fine di evitarne il furto, lo smarrimento, la manomissione, il danneggiamento;
- prendersi cura della propria salute e sicurezza durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in Smart Working, applicando le direttive aziendali fornite, nonché ponendo in essere le azioni e rispettando i comportamenti indicati nell’Informativa generale sulla gestione della salute e sicurezza per i lavoratori in Smart Working;
- effettuare i trattamenti dei dati personali, nello svolgimento delle funzioni assegnate, nel rispetto delle prescrizioni in materia di data protection vigente e del relativo Framework aziendale, nonché delle specifiche istruzioni contenute nel documento Addendum protezione dati che forma parte integrante dell’Accordo Individuale;
- comunicare tempestivamente alle competenti strutture aziendali e/o di Gruppo, secondo quanto previsto dalla policy di gruppo in materia di utilizzo corretto e sicuro delle risorse digitali eventuali accessi abusivi, falsificazione di documenti informatici, furti, smarrimenti, manomissioni e danneggiamenti.

Eventuali **impedimenti tecnici** allo svolgimento dell’attività lavorativa durante lo Smart Working dovranno essere tempestivamente comunicati al proprio Responsabile al fine di dare soluzione al problema, tenuto conto della responsabilità del datore di lavoro per il buon funzionamento degli strumenti assegnati. Qualora ciò non sia possibile, il lavoratore e il Responsabile concorderanno le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, ove possibile, il rientro dello Smart Worker nella sede di lavoro per la parte residua della prestazione giornaliera programmata. Se il problema si protrae, l’effettuazione dello Smart Working è sospesa fino alla sua risoluzione.

Accordo individuale e comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L'attività lavorativa in Smart Working si perfeziona ed è subordinata alla stipula di un Accordo individuale sottoscritto tra Azienda e lavoratore che dovrà contenere:

- modalità di esecuzione della prestazione lavorativa con riferimento all'orario di lavoro, tenuto conto di quanto precisato ai successivi punti;
- le modalità di esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro;
- le modalità di applicazione di quanto previsto all'art. 55, CCNL Mobilità/Area AF;
- gli strumenti informatici e di telefonia assegnati, le loro modalità di utilizzo, ivi compresi i possibili controlli che possono essere effettuati in armonia con quanto previsto dal CCNL Mobilità/Area AF e dalle disposizioni aziendali/policy di Gruppo in materia di utilizzo corretto e sicuro delle risorse digitali.

Previamente alla stipula del citato Accordo individuale, il Gestore Smart Working di Società dovrà verificare il possesso e la funzionalità delle dotazioni informatiche da parte dello Smart Worker ed eventualmente prevedere, in accordo con il Responsabile, il posticipo dell'attivazione della modalità di prestazione in Smart Working.

A seguito delle citate verifiche, il Gestore Smart Working di Società rende disponibile l'Accordo individuale, comprensivo delle informative di legge in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati personali, nell'area riservata *self service* del portale intranet di Gruppo *we* del lavoratore. Si rammenta che la sottoscrizione del citato Accordo è volontaria da parte del personale interessato.

La validità dell'Accordo individuale è di **24 mesi**, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo paragrafo *Recesso*, e dovrà essere trasmesso al **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, sulla base del dettato normativo di riferimento.

Gestione della prestazione lavorativa in Smart Working e ruolo del Responsabile

Il Responsabile dovrà organizzare il lavoro tra le risorse della propria Struttura Organizzativa, assicurando la prestazione in presenza, nella sede di lavoro formalmente assegnata, nelle modalità ed in coerenza con il soddisfacimento degli obiettivi di business e nel contempo, garantendo l'effettuazione del numero minimo di giornate in Smart Working, come previste dall'Accordo del 18 febbraio 2021.

Nell'ambito della complessiva valutazione della performance delle proprie risorse, qualora il Responsabile valuti la prestazione svolta in Smart Working negativa, dovrà fornire, con il supporto del Gestore Smart Working di Società, apposito feedback allo Smart Worker stesso e adottare le eventuali misure gestionali.

Modalità di fruizione dello Smart Working e pianificazione delle attività

La prestazione lavorativa in Smart Working sarà effettuata per **un minimo di 6 ed un massimo di 11 giornate al mese, anche frazionabili**.

Il numero di giornate, la loro pianificazione e l'eventuale frazionabilità dovranno essere concordati, in

modalità anticipata rispetto l'effettiva fruizione, fra Smart Worker e Responsabile, nel rispetto dei limiti minimi e massimi sopra richiamati.

Le modalità e le tempistiche per l'effettuazione della pianificazione verranno fornite mediante apposita Policy di Gruppo dalla funzione di politiche di gestione di FS S.p.A..

La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro deve essere concordata tra il Responsabile e lo Smart Worker tenuto conto sia delle esigenze del personale che delle esigenze organizzative e produttive aziendali. Qualora venga concordato un intervallo nell'ambito della prestazione giornaliera sarà corrisposta un'indennità nella misura pari a quanto previsto dall'art. 36, punto 1, lettera a), Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vigente.

Il Responsabile ha pertanto la facoltà di approvare, ovvero rifiutare e riproporre, la pianificazione delle giornate preventivamente concordate utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione dal Gruppo come da Policy in materia. In particolare, qualora le giornate di lavoro in Smart Working già pianificate coincidano con eccezionali sopraggiunte ed imprevedibili esigenze di servizio, allo Smart Worker potrà essere richiesto di effettuare la prestazione lavorativa nella sede di lavoro formalmente assegnata con un preavviso di 24 ore. Tale giornata di Smart Working potrà, ove possibile nell'ambito della pianificazione mensile concordata, essere riprogrammata, per garantire il minimo di 6 giorni di Smart Working, previsti dall'Accordo del 18 febbraio 2021. Il Responsabile dovrà, anche fruendo dell'ausilio degli strumenti informatici messi a disposizione, monitorare la pianificazione proposta dai propri Smart Workers, fermo restando che dovranno essere assicurati gli obiettivi di business. In caso di criticità gestionali, nell'ambito delle attività di pianificazione da parte dei propri Smart Workers, nei limiti delle modalità stabilite dalle Linee Guida di Gruppo, lo stesso potrà, con il supporto del Gestore Smart Working di Società, verificare le motivazioni di tali disallineamenti e sensibilizzare le proprie risorse al rispetto delle regole di Gruppo in materia di prestazione di lavoro in Smart Working.

Orario di lavoro e compatibilità con istituti contrattuali e di legge

La prestazione lavorativa in Smart Working sarà effettuata nel rispetto della durata della prestazione giornaliera, dell'orario di lavoro settimanale e della distribuzione nell'arco della settimana, secondo quanto previsto dal CCNL della Mobilità/Area AF e presso la Struttura di utilizzazione.

Sarà, inoltre, garantito il rispetto del riposo giornaliero, come definito dal CCNL della Mobilità/Area AF, art. 27 punto 1.10, e del riposo settimanale, come definito dal CCNL della Mobilità/Area AF, art. 27 punto 1.11.

In ogni caso la prestazione lavorativa in Smart Working:

- deve essere resa in giorni feriali durante l'orario di lavoro diurno compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00, tranne nei casi in cui l'effettuazione di lavoro notturno e lavoro festivo sia prevista dall'ordinaria articolazione del turno di lavoro;
- non può comportare l'effettuazione di lavoro straordinario, poiché deve essere considerato sempre l'orario teorico di lavoro.

Trattandosi di una giornata lavorativa ordinaria, la Società erogherà un ticket per il pasto qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 48 del CCNL Mobilità/Area AF.

Fermo restando il limite minimo di 6 giornate e massimo di 11 giornate mensili, previo accordo con il Responsabile l'attività lavorativa in Smart Working può essere prestata anche in modalità frazionata ad ore qualora compatibile con le assenze orarie connesse alla fruizione di istituti di legge e di contratto (es. Congedi parentali, ex Allattamento, permessi L. n.104/1992, ferie a mezza giornata permessi di cui all'art. 14 del Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane).

In particolare, nelle giornate di Smart Working:

- nel caso di evento di malattia che interessi solo in parte la giornata lavorativa, questa sarà considerata malattia per l'intero orario teorico di lavoro;
- nel caso in cui nella stessa giornata di lavoro siano presenti ore di lavoro in Smart Working con altri giustificativi di assenza, la giornata verrà considerata per intero in Smart Working ai soli fini del conteggio del limite minimo di 6 e massimo di 11 giornate;
- solo in caso di eccezionali e comprovate esigenze produttive, specificatamente autorizzate dal proprio Responsabile, è ammessa la possibilità di effettuare nella stessa giornata di Smart Working anche prestazione di lavoro in presenza. In tal caso lo Smart Working sarà utilizzato a completamento dell'orario teorico e la giornata verrà considerata per intero in Smart Working ai soli fini del conteggio del limite minimo di 6 e massimo di 11 giornate;
- in caso di frazionamento ad ore della giornata lavorativa in Smart Working, verrà erogato il ticket per il pasto qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 48 del CCNL.

In relazione ad eventuali sovrapposizioni di giornate di lavoro in Smart Working, già pianificate secondo le tempistiche stabilite dalle Policy di Gruppo, con assenze dal lavoro connesse a eventi tutelati dalla legge (es. permesso per L. 104, malattia), lo Smart Worker non potrà ricollocare in altra data tale periodo sovrapposto, che sarà assorbito dall'assenza dal lavoro. Anche in caso di ferie/permessi, il giorno di lavoro in modalità Smart Working verrà assorbito dal relativo istituto contrattuale.

Allo Smart Worker è garantita la possibilità di disconnessione dai dispositivi/strumenti informatici al termine della prestazione programmata e sino all'avvio della prestazione successiva in linea con le previsioni normative vigenti, garantendo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale così come previsto dal CCNL applicato.

Lo Smart Worker dovrà essere contattabile dall'Azienda attraverso i dispositivi/strumenti informatici utilizzati e assegnati, nelle fasce orarie che saranno concordate con il Responsabile. Quest'ultimo è tenuto a rispettare i predetti limiti orari della prestazione programmata e le fasce nelle quali contattare lo Smart Worker, fatte salve eventuali sopraggiunte ragioni di effettiva urgenza legate all'attività.

Lo Smart Worker condividerà con il suo Responsabile il piano di lavoro e le eventuali esigenze e priorità anche in relazione all'esercizio del proprio diritto alla disconnessione. In relazione ai sistemi informatici in uso nel Gruppo FS si segnala che sono a disposizione dello Smart Worker apposite funzionalità per segnalare il proprio status: ad esempio in Teams icona verde disponibile, icona grigia disconnesso, icona

gialla assente, icona rossa occupato, ecc.

Luogo

L'attività lavorativa in Smart Working viene svolta al di fuori della propria sede aziendale di lavoro formalmente assegnata e presso un luogo scelto dallo Smart Worker, comunque in ambito nazionale.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa anche al di fuori dei locali aziendali non comporta il riconoscimento di alcun trattamento di trasferta ovvero di qualsiasi altra indennità.

L'eventuale spostamento dal luogo in cui si effettua la prestazione in Smart Working e alla sede di lavoro formalmente assegnata, e viceversa, non configura in nessun caso una trasferta.

Giustificativo di registrazione delle presenze

Gli Smart Worker, previa abilitazione da parte del Gestore Smart Working di Società mediante i sistemi informatici in uso, potranno utilizzare l'apposito giustificativo "7890 – Smart Working" per effettuare la pianificazione anticipata e la registrazione della presenza delle giornate in Smart Working, secondo le modalità e tempistiche previste dalle Policy di Gruppo in materia.

In particolare, attraverso l'utilizzo del citato Sistema informatico di Gestione del personale, viene garantito:

- al Gestore Smart Working di Società - il monitoraggio del rispetto delle regole di Gruppo;
- al Responsabile – un dashboard con vista della programmazione effettuata dagli Smart Worker della propria Struttura Organizzativa.

Recesso

Sia lo Smart Worker che la Società possono recedere dall'Accordo Individuale stipulato con un **preavviso di almeno 10 giorni** di calendario nei seguenti casi:

- assegnazione ad un'attività o a mansioni diverse da quelle per le quali è stato concordato lo Smart Working;
- venir meno delle ragioni personali che hanno motivato la richiesta di Smart Working;
- mancato rispetto da parte dello Smart Worker o dell'Azienda di quanto previsto dall'Accordo del 20 aprile 2018, dall'Accordo del 18 febbraio 2021 e dall'Accordo individuale sottoscritto;
- obiettive ragioni aziendali o dello Smart Worker.

Si precisa che il Gestore Smart Working di Società in caso di trasferimento presso altra Struttura Organizzativa che non comporti un mutamento di attività o di mansioni dovrà garantire, corretta e completa informazione in ordine al mantenimento o meno dello Smart Working successivamente a tale evento.

Il recesso deve essere effettuato in forma scritta nelle modalità in uso (es. può essere trasmesso in modalità

informatica, mediante mail, con avviso di ricezione e lettura da parte del personale interessato).

Cessione di Contratto tra Società del Gruppo

Nel caso di cessione individuale del contratto di lavoro di uno Smart Worker tra Società del Gruppo, l'Accordo di Smart Working sottoscritto tra lo Smart Worker e la Società cedente cesserà di produrre i propri effetti e il Gestore Smart Working della Società cedente ne darà relativa informazione allo Smart Worker ceduto.

Qualora la Società cessionaria applichi l'Accordo del 20 aprile 2018 e l'Accordo del 18 febbraio 2021, la struttura organizzativa di destinazione sia inclusa nel perimetro di applicazione dello Smart Working, e la mansione dello Smart Worker ceduto sia compatibile con tale modalità di lavoro la Società cessionaria stessa, per il tramite del Gestore Smart Working di Società, d'intesa con i Responsabili delle diverse Strutture Organizzative societarie, potrà valutare, previo benestare del Responsabile, di concordare la modalità di lavoro in Smart Working, ove richiesto dal personale ceduto.

Sospensione temporanea dell'operatività dell'Accordo di Smart Working

Qualora lo Smart Worker venga posto in distacco presso altro datore di lavoro, l'Accordo individuale rimane valido fino alla sua naturale scadenza, ma non produce alcun effetto fin tanto che il personale interessato è distaccato.

Nel caso in cui la Società distaccataria verifichi la sussistenza delle condizioni per l'effettuazione dello Smart Working, il personale distaccato potrà continuare a prestare l'attività lavorativa in Smart Working anche durante il periodo di distacco.

Qualora il termine di distacco presso la Società distaccataria risulti antecedente alla data di termine dell'Accordo individuale, l'Accordo stesso produrrà i propri effetti fino a naturale scadenza, per il periodo residuo, presso la Società distaccante.

Assegnazione degli obiettivi e valutazione delle competenze in Smart Working

In coerenza con le politiche di Gruppo e Societarie in materia di performance management, gli Smart Worker possono essere inseriti nel processo standard di assegnazione e valutazione degli obiettivi di performance.

Monitoraggio dell'utilizzo dello Smart Working

Al fine di monitorare l'andamento dello Smart Working nel Gruppo FS, vengono messi a disposizione dei Gestori Smart Working strumenti informatici di monitoraggio del fenomeno con possibilità di rilevare il numero degli Accordi individuali sottoscritti e le relative giornate fruite.

Potranno inoltre essere effettuate specifiche campagne a livello di Gruppo per l'analisi dei seguenti aspetti:

- aumento della soddisfazione;

- miglioramento del digital mindset;
- miglioramento della qualità del lavoro;
- miglioramento work-life balance.

Iniziative di formazione ed informazione

Precedentemente all'avvio dell'attività lavorativa in Smart Working, ogni Società si impegna a fornire agli Smart Worker e ai loro Responsabili tutte le informazioni e la formazione necessaria a:

- chiarire gli obiettivi e le caratteristiche principali della nuova modalità di lavoro;
- illustrare le procedure e le regole connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa in Smart Working;
- facilitare la condivisione delle competenze necessarie per un'efficace ed efficiente gestione dell'attività lavorativa in Smart Working;
- illustrare le modalità di utilizzo delle dotazioni tecnologiche e la conseguente informativa ex art. 4 Legge 300/1970;
- illustrare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, ogni Società si impegna a fornire agli Smart Worker l'*"Informativa generale sulla gestione della salute e sicurezza per i lavoratori in Smart Working"*, che costituisce altresì parte integrante dell'Accordo individuale sottoscritto.

Obblighi di riservatezza

Lo Smart Worker è tenuto a mantenere assoluta riservatezza sulle informazioni aziendali di cui viene a conoscenza (anche attraverso l'utilizzo delle dotazioni informatiche).

In particolare, come per la prestazione lavorativa resa in modalità tradizionale, esclusivamente allo scopo di salvaguardare il patrimonio aziendale, la sicurezza dei sistemi informativi aziendali e per esigenze organizzative e produttive, potranno essere effettuati controlli con riferimento agli strumenti informatici assegnati per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Smart Working.

Obblighi in materia di Protezione dei Dati Personali

Lo Smart Worker, nello svolgimento delle funzioni assegnate, è tenuto ad effettuare i trattamenti dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni in materia di Data Protection previste dal Regolamento UE 679/2016, dal sistema di norme societarie in materia, nonché delle specifiche istruzioni consegnate all'atto della designazione quale persona autorizzata al trattamento e alle istruzioni contenute nel documento "Addendum protezione dati" che forma parte integrante dell'Accordo Individuale.

Con particolare riferimento ai dati personali relativi alle attività dello Smart Worker, la Società non

raccoglie informazioni aggiuntive rispetto a quelle necessarie alla gestione del rapporto di lavoro per cui si rimanda all'informativa citata.

Sicurezza sul lavoro

Con riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza e alla tutela della salute nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Smart Working, ogni Società garantirà tutte le misure ed azioni dirette a tutelare la salute dei lavoratori, nel quadro degli obblighi di legge e di contratto; in particolare fornirà adeguata informazione (con cadenza almeno annuale) circa l'utilizzo delle apparecchiature, della corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in Smart Working con riferimento alla protezione della persona. A tal fine, l'“*Informativa generale sulla gestione della salute e sicurezza per i lavoratori in Smart Working*” costituisce parte integrante dell'Accordo Individuale.

Lo Smart Worker è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa in Smart Working ed ha l'**obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali**, di utilizzare le dotazioni informatiche in conformità con le istruzioni tecniche ricevute e nel rispetto delle leggi e delle disposizioni aziendali in materia, e di prendersi cura della propria salute e sicurezza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Qualora lo Smart Worker durante lo svolgimento dell'attività in Smart Working subisca un infortunio dovrà immediatamente avvisare o far avvisare il superiore diretto fornendo i riferimenti identificativi del certificato medico telematico trasmesso dall'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Normativa applicabile, diritti e doveri

Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Smart Working il comportamento dello Smart Worker dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto nell'art. 56 (Doveri) del CCNL della Mobilità/Area AF vigente per un lavoratore comparabile secondo quanto concordato nell'Accordo Individuale.

Lo Smart Worker ha diritto al trattamento retributivo contrattualmente previsto per un lavoratore comparabile che presta l'attività lavorativa in modalità tradizionale, fatto salvo quanto precisato nell'Accordo Sindacale del 20 aprile 2018 e del 18 febbraio 2021.

Allo Smart Worker si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300/1970.

Situazioni Particolari

In relazione a situazioni eccezionali caratterizzate da particolare urgenza e gravità, che si venissero improvvisamente a configurare e per le quali fosse necessario attivare la modalità di lavoro in Smart Working, in deroga rispetto a quanto previsto dalle presenti Linee Guida, il Gestore Smart Working di Società dovrà richiedere, rappresentando le motivazioni eccezionali ed urgenti, specifica autorizzazione al Gestore Smart Working di Gruppo.

Conclusioni

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rimanda alle norme di legge e contrattuali, sia di livello nazionale che di Gruppo, che regolano il rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità applicative in uso.

Firmato
Massimo Bruno

Riferimenti normativi interni

- Legge 22 maggio 2017, n. 81 artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23: Legge 22 maggio 2017, n. 81 artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;
- Codice Etico del Gruppo FS Italiane;
- Verbale di Accordo – 20 aprile 2018: Accordo con le Organizzazioni Sindacali per l'estensione e la messa a regime del progetto Smart Working nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- Verbale di Accordo – 18 febbraio 2021: Accordo con le Organizzazioni Sindacali per favorire ulteriormente l'utilizzo dello Smart Working nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, prevedendo un numero minimo di giornate di fruizione, anche frazionabili con altri istituti di legge, e ampliando la platea del personale potenzialmente aderente;
- Art. 36, punto 1, lettera a), Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane 22 marzo 2022: Indennità diverse;
- CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie 22 marzo 2022 Art. 27 punto 1.10 e 1.11: Orario di lavoro;
- Framework Data Protection: L'insieme delle regole e metodi definiti dalle norme organizzative in materia di Data Protection;
- Policy di gruppo in materia di utilizzo corretto e sicuro delle risorse digitali.

ALLEGATO TECNICO “RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI” di FS SPA

RUOLO	DATA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
Funzione Politiche di Gestione di FS SpA	Xx maggio 2022	Struttura POLITICHE DI GESTIONE, PREVIDENZA E ASSISTENZA in ambito CORPORATE AFFAIRS/PEOPLE MANAGEMENT & COMPENSATION/ GESTIONE	DOr n. 150/COA dell'8 ottobre 2021